

1500461-67.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... Informou que era seu primeiro dia no tráfico e que receberia R\$ 1,00 por unidade de droga vendida. Informou ter sido apreendido por ato infracional de tráfico de drogas.

Em juízo, confessou a prática do crime, informando que estava vendendo drogas e indicou o local aonde as escondia. Está arrependido, pois quando sair quer trabalhar e não fazer mais coisas erradas, nem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

1500461-67.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500461-67.2022.8.26.0537

2022/000351

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO MARCOS RODRIGUES DE FRANÇA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

ANTONIO MARCOS RODRIGUES DE FRANÇA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 04 de março de 2021, por volta das 11:00 horas, na Rua Novo Habitat, altura do n.º 241, Bairro Vila Nogueira, adquiriu, tinha em depósito e guardava, para consumo de terceiros, maconha, cocaína e "crack", drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva por decisão do Juiz de plantão (fls. 47/50).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 101/102), sendo recebida a denúncia em 28.04.22 (fls. 106/107). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dr.ª Promotora de Justiça requereu a procedência da ação por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, aplicação da redução do art. 33, §4.º,

fixação de regime aberto, por ser primário e a perda do dinheiro apreendido. O Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência ou em caso de eventual condenação, que seja considerada a confissão, aplicação da redução do art. 33, §4.º, a detração penal, fixação de regime aberto e substituição por pena restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 19), o réu confessou o crime. Afirmou que estava no local dos fatos vendendo drogas. Informou que era seu primeiro dia no tráfico e que receberia R\$ 1,00 por unidade de droga vendida. Informou ter sido apreendido por ato infracional de tráfico de drogas.

Em juízo, confessou a prática do crime, informando que estava vendendo drogas e indicou o local aonde as escondia. Está arrependido, pois quando sair quer trabalhar e não fazer mais coisas erradas, nem voltar para a prisão. Nunca foi processado. Nada tem contra os policiais. Praticou o crime por estar desempregado e passando por necessidades, pois trabalhava fazendo "bicos" de pedreiro e não estava conseguindo trabalhar. Tem 23 anos.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 02/03), disseram que o local é conhecido ponto de tráfico e que diligenciavam em uma viatura descaracterizada, quando se depararam com o réu parado na via pública. Relataram que ao desembarcarem da viatura o réu empreendeu fuga, porém conseguiram detê-lo e abordá-lo. Narraram que em revista pessoal localizaram no bolso da bermuda que o réu trajava a quantia de R\$ 21,00, em notas trocadas. Afirmaram que o réu confessou e informou que guardava uma bolsa contendo drogas em uma tubulação da SAPESP situado na Passagem Alecrim, a cerca de 5 metros de onde estava. Declararam que foram até o local informado pelo réu e encontraram uma bolsa de cor rosa, tipo "nécessaire", contendo 14 porções de maconha, 27 invólucros de cocaína e 49 pedras de "crack", embaladas individualmente.

Cléber (policial), em juízo, afirmou que o local é conhecido como ponto de tráfico. Narrou que viram o réu no local, o mesmo se evadiu, sendo abordado mais à frente. O réu confessou o tráfico e indicou o cano da SABESP onde estavam escondidas as drogas. Localizaram as drogas ("crack", maconha e cocaína), divididas em porções, prontas para a venda) no local indicado pelo réu e em seu poder havia R\$20,00. O réu confessou o tráfico na delegacia. Conhecia o réu, pois já o tinha detido por tráfico.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Álvaro.

O réu disse que não conhecia os policiais, pelo que não teriam motivos para incriminá-lo indevidamente.

Além disso, o fato da testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º

1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade de drogas apreendidas (fls. 10/11 - 14 porções de maconha, 27 papelotes de cocaína e 49 pedras de "crack") e diversidade (maconha, cocaína e "crack"), aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em porções, bem como as confissões do réu na fase policial e em juízo e os depoimentos dos policiais, demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade se não fosse traficante.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP

75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Não é caso de desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do réu (14 porções de maconha, 27 papalotes de cocaína e 49 pedras de "crack"), demonstram que se destinava ao tráfico.

Irrelevante que não tenham sido presenciados atos de mercancia, posto que denunciado pelas condutas de adquirir, ter em depósito e guardar.

Assim, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 12/18) e laudo definitivo (fls. 112/114).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é primário (fls. 130/132).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima em face da situação econômica do acusado. Deixo de diminuir a pena pelas confissões, porque já foi aplicada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Diminuo a pena de 2/3, posto que o réu é primário (art. 33, § 4.º), não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa (art. 33, § 4.º), observando, ainda, que o M.P. concordou com tal redução.

O regime inicial de cumprimento da pena será excepcionalmente o aberto (art. 33, 2.º, "c" e § 3.º, do Código Penal e HC 111.840/ES do STF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.06.2012), porque o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais, confessou nas duas fases demonstrando arrependimento e que foi um fato isolado em sua vida, pelo que as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO ANTONIO MARCOS RODRIGUES DE FRANÇA à pena de 1 (UM) ANO e 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME ABERTO e 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Considerando a redação do art. 44, § 2.º, do Código Penal, bem como o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020, sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano a substituo por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo juízo da execução, que são as mais adequadas para reprimir a sua conduta. A substituição por multa não foi aplicada, porque insuficiente para punir o crime e também diante da situação econômica do réu.

A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal).

A substituição é cabível, pois o acusado não é reincidente em virtude da prática do mesmo crime (art. 44, §3.º, do Código Penal) e a medida é recomendável, uma vez que o presente crime não envolve violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade por outro crime o juiz da execução decidirá sobre a conversão (art. 44, §5.º, do Código Penal).

O acusado poderá recorrer em liberdade, uma vez que é primário e após a substituição legal foram cominadas apenas penas de multa e restritiva de direitos. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 145/146) conforme prova produzida é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Quanto à bolsa tipo "nécessaire", usada e sem marca aparente, apreendida (fls. 10), já periciada (fls. 115/116), tendo em vista que não possui valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessa mais aos autos, podendo ser eliminada.

Desnecessário comunicar esta decisão ao Egrégio Tribunal, porque o H.C. já foi julgado, sendo denegada a ordem (fls. 134/144).

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 51), providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, § 4.º, da Lei n.º 11343/06) e elabore-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 12 de maio de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA